

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2139/2538

นาง เจ็กฮวย ทรัพย์เย็น ในฐานะ ผู้
จัดการมรดก ของ

โจทก์

นาย อ้อย ทรัพย์เย็น

โจทก์

นาย ประสิทธิ์ ทรัพย์เย็น กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1373

ข้อสันนิษฐานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1373มีความหมายว่าบุคคลผู้มีชื่อในทะเบียนนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนไว้ในทะเบียนที่ดินเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ฝ่ายที่อ้างว่ามีได้เป็นเช่นนี้จะต้องนำสืบหักล้างข้อสันนิษฐานดังกล่าว

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ เป็น ผู้จัดการมรดก ของ นาย อ้อย ทรัพย์เย็น ตาม คำสั่งศาล เดิม นาย อ้อย เป็น ผู้ซื้อ ที่ดิน โฉนด เลขที่ 6460 แต่ ได้ ลงชื่อ จำเลย ที่ 1 ไว้ แทน ต่อมา จำเลย ที่ 1 โอน ขาย ที่ดิน ดังกล่าวให้ แก่ จำเลย ที่ 2 โดย จำเลย ที่ 2 ทราบ ดี อยู่ ก่อน แล้ว ว่า เป็นทรัพย์มรดก ของ นาย อ้อย อัน ตก แก่ ทายาท ขอให้ พิพากษา ว่า สัญญาซื้อขาย ที่ดิน โฉนด เลขที่ 6460 ระหว่าง จำเลย ที่ 1 ผู้ขาย และ จำเลย ที่ 2ผู้ซื้อ ทำ กัน ไว้ ที่ สำนักงาน ที่ดิน จังหวัด ราชบุรี เป็น โฉมะ ให้ กรรมสิทธิ์ ที่ดิน กลับมา อยู่ ใน สภาพ เดิม

จำเลย ทั้ง สอง ให้การ ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์ โดย ได้รับ อนุญาต ให้ ดำเนินคดี อย่าง คนอนาถา

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ และ จำเลย ที่ 1 ฎีกา โดย โจทก์ ได้รับ อนุญาต ให้ ดำเนินคดีอย่าง คนอนาถา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว ข้อเท็จจริง พังได้ ในเบื้องต้น ตาม ที่ คู่ความ นำสืบ รับ กัน ว่า โจทก์ เป็น ภริยา ของนาย อ้อย ทรัพย์เย็น มี บุตร ด้วยกัน 11 คน จำเลย ที่ 1 เป็น บุตร คน ที่ ห้า เดิม นาย อ้อย และ ครอบครัว อยู่ ที่ ตำบลดอนไผ่ อำเภอ ดำเนินสะดวก จังหวัด ราชบุรี โดย นาย อ้อย ประกอบ อาชีพ ทำ โรง กลึง ร่วม กับ ภริยา และ บุตร ต่อมา บุตร บางคน แยก ไป มี ครอบครัว แต่ นาย อ้อย กับ จำเลย ที่ 1 และ บุตร บางคน ก็ ยัง ช่วย กัน ทำ โรง กลึง ครั้น เมื่อ พ.ศ. 2513 เจ้าของ ที่ดิน ที่ ตั้ง โรง กลึง มี ความ ประสงค์ จะขาย ที่ดินนาย อ้อย กับ ครอบครัว จึง ย้าย มา อยู่ ใน ที่ดินพิพาท โดย จำเลย ที่ 1มี ชื่อ ใน โฉนด ที่ดินตาม เอกสาร หมายเลข จ. 3 หรือ ล. 10 นาย อ้อย ขาย บ้าน ที่อยู่ เดิม แล้ว ปลุก ใหม่ อยู่อาศัย กับ ครอบครัว ใน ที่ดินพิพาทและ ประกอบ กิจการ โรง กลึง เช่น เดิม โดยมี จำเลย ที่ 1 เป็น ผู้ขออนุญาต ประกอบ กิจการ จำเลย ที่ 1 เป็น ผู้นำ ที่ดินพิพาท ไป จำนองธนาคาร เพื่อ นำ เงิน มา ชำระ ค่าที่ดิน และ ใช้ จ่าย ใน การ ทำ กิจการ โรง กลึงรวมทั้ง ค่าก่อสร้าง บ้าน ด้วย แต่ ยัง คง มีหนี้สิน ต้อง ไถ่ถอน จำนอง แล้วนำ กลับ ไป จำนอง ใหม่ หลาย ครั้ง โดย เปลี่ยน ตัว ผู้รับจำนอง ครั้งสุดท้ายจดทะเบียน จำนอง แก่ บริษัท เงินทุน ยูไนเต็ด จำกัด เมื่อ วันที่ 19

กรกฎาคม 2527 นาย อ้อย ถึงแก่กรรม โจทก์ ได้ เป็น ผู้จัดการมรดก ตาม คำสั่ง ศาล ชั้นต้น ต่อมา วันที่ 30 มกราคม 2532 จำเลย ที่ 1จดทะเบียน โอน ขาย ที่ดิน พินาท ให้ แก่ จำเลย ที่ 2

คดี นี้ ทั้ง โจทก์ และ จำเลย ที่ 1 ฎีกา โดย โจทก์ ฎีกา ว่า จำเลย ที่ 2รับโอน ที่ดินพินาท โดย ไม่สุจริต ส่วน จำเลย ที่ 1 ฎีกา ว่า ที่ดินพินาทเป็น ของ จำเลย ที่ 1 มิใช่ เป็น ของ นาย อ้อย บิดา เป็น ผู้ซื้อ แล้ว ใส่ ชื่อ จำเลย ที่ 1 เป็น ผู้ถือ กรรมสิทธิ์ แทน ศาลฎีกา เห็นสมควร วินิจฉัยฎีกา ดังกล่าว รวมกัน ไป ที่เดียว ที่ โจทก์ นำสืบ ว่า นาย อ้อย ให้ จำเลย ที่ 1 ลงชื่อ ใน โฉนด เพื่อ ประโยชน์ ใน การ นำ ที่ดินพินาท ไป จำนองธนาคาร อีก ทั้ง เห็นว่า จำเลย ที่ 1 เป็น บุตรชาย คน โต ที่ ยัง อยู่ ใน บ้านและ เป็น ผู้ควบคุม กิจการ งาน ใน โรง กลึง นั้น โดย บุตร คนอื่น ก็ ยินยอม ด้วยเห็นว่า ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1373 บัญญัติ ว่า"ถ้า ทรัพย์สิน เป็น อสังหาริมทรัพย์ ที่ ได้ จดทะเบียน ไว้ ใน ทะเบียน ที่ดินทำน ให้ สันนิษฐาน ไว้ ก่อน ว่า บุคคล ผู้มีชื่อ ใน ทะเบียน เป็น ผู้ มีสิทธิ ครอบ ครอง " ซึ่ง มี ความหมาย ว่า ผู้มีชื่อ ใน ทะเบียน เป็น เจ้าของกรรมสิทธิ์ นั้นเอง ฝ่าย ที่ อ้างว่า มิได้ เป็น เช่นนี้ จะ ต้อง นำสืบหักล้าง ข้อสันนิษฐาน ดังกล่าว จึง ต้อง พิเคราะห์ ว่า ข้อ นำสืบ ของ โจทก์เพียงพอ จะ พัง หักล้าง ข้อสันนิษฐาน นี้ ได้ หรือไม่ น่าเชื่อ ว่าจำเลย ที่ 1 เป็น ผู้ซื้อ ที่ดินพินาท มา เป็น ของ ตนเอง แล้ว อนุญาต ให้ บิดามารดา รวมทั้ง พี่น้อง มา ปลุก บ้าน อยู่อาศัย ดังนั้น แม้ นาย อ้อย จะ ทำ พินัยกรรม ตาม เอกสาร หมาย จ. 7 จริง พินัยกรรม นั้น ก็ ไม่มี ผล เพราะ ทรัพย์สิน ตาม พินัยกรรม มิใช่ ของ นาย อ้อย เมื่อ พัง ว่า จำเลย ที่ 1เป็น เจ้าของ ที่ดินพินาท ย่อม มีอำนาจ ที่ จะขาย ที่ดิน นั้น โดย ลำพัง ได้และ จำเลย ทั้ง สอง ยัง นำสืบ ได้ว่า เมื่อ จำเลย ที่ 1 ขาย ที่ดิน ให้จำเลย ที่ 2 ก็ ต้อง ชำระหนี้ ให้ แก่ เจ้าหนี้ เกือบ ทั้งหมด การ आयัดตาม เอกสาร หมาย จ. 8 ไม่มี ผล เพราะ โจทก์ ไม่มี สิทธิ आयัดดังนั้น แม้ จะ มี เอกสาร หมาย จ. 10 ระบु ว่า จำเลย ทั้ง สอง

ทราบ ถึง การ อาศัยและ ยืนยัน ให้ เจ้าพนักงาน ที่ดิน ดำเนินการ จดทะเบียน สิทธิ และ นิติกรรมให้ ก็ ไม่ ถือว่า จำเลย ที่ 2 กระทำการ โดย ไม่สุจริต ฎีกา ของ จำเลย ที่ 1 ฟังขึ้น ส่วน ฎีกา ของ โจทก์ ฟังไม่ขึ้น ที่ ศาลอุทธรณ์ พิพากษา มา นั้นศาลฎีกา เห็นพ้อง ด้วย ใน ผล "

พิพากษายืน

(รวัชชัย พิทักษ์พล-สมาน เวทวินิจ-ชลอ บุญยเนตร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

(1)มาตรา1373อยู่ในลักษณะ3ว่าด้วยครอบครอง(หมายถึงสิทธิครอบครอง)มิได้อยู่ในหมวด2ว่าด้วยแดนแห่งกรรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์หรือหมวด3ว่าด้วยกรรมสิทธิ์รวมตามมาตรา1373บัญญัติถึงทะเบียนที่ดินเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับข้อสันนิษฐานของกฎหมายในทางลักษณะพยานหลักฐานใช้เฉพาะในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบระหว่างผู้มีชื่อในทะเบียนที่ดินกับผู้เรียกร้องอ้างสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์ที่จดไว้ในทะเบียนนั้นโดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลผู้มีชื่อในทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิครอบครองไม่ใช่สันนิษฐานว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ฝ่ายที่กล่าวอ้างว่าบุคคลผู้มีชื่อในทะเบียนดังกล่าวไม่มีสิทธิครอบครองก็ต้องนำสืบหักล้างและเป็นฝ่ายนำสืบก่อนสำหรับในประเด็นข้อนี้ (2)กฎหมายใช้คำว่า"ทะเบียนที่ดิน"

(Landregister) จึงไม่ใช่ทะเบียนบ้านทะเบียนอื่นใดทั้งสิ้นเพราะทะเบียนนั้นอาจมีหลายประเภทแตกต่างกันไปตามความมุ่งหมายที่จัดให้มีขึ้นแต่ทะเบียนที่ดินนั้นมิได้จำกัดเฉพาะทะเบียนการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินเช่นโฉนดแผนที่โฉนดที่ดินโฉนดตราจองถ้าเกี่ยวกับที่ดินแล้วก็เป็นทะเบียนที่ดินทั้งสิ้นทะเบียนหนังสือแจ้งการครอบครองที่ดิน(ส.ค.1) หนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3) ก็ถือได้ว่าเป็นทะเบียนที่ดิน เมื่อกฎหมายใช้คำว่า "ผู้มีสิทธิครอบครอง" จึงไม่ใช่เรื่องที่จะตีความว่าบุคคลผู้มีชื่อในทะเบียนหอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จดไว้ในทะเบียนที่ดินเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อย่างศาลฎีกาว่าไว้เท่านั้นการมีชื่อในฐานะใดๆที่จะเปิดช่องให้มีสิทธิครอบครองได้ตามความจริงก็ได้รับผลตามมาตรา1373นี้ด้วยเหมือนกันเช่นมีชื่อในฐานะเป็นผู้ทรงสิทธิเก็บกินหรือสิทธิอาศัยก็ได้ประโยชน์แห่งข้อสันนิษฐานตามมาตรา1373นี้ด้วยแต่ถ้าสภาพแห่งสิทธิไม่เปิดช่องให้ครอบครองทรัพย์สินได้เช่นสิทธิรับจ้างหรือบุริมสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์การมีชื่อในทะเบียนไม่ควรจะทำให้ได้รับประโยชน์แห่งข้อสันนิษฐานว่าเป็นผู้มีสิทธิครอบครองไปได้(ม.ร.ว.เสนีย์ปรางโมข,กฎหมายลักษณะทรัพย์, 2528 หน้า 409-410) (3) สิทธิครอบครองเป็นสิทธิที่ได้มาโดยข้อเท็จจริงไม่เกี่ยวกับกฎหมายจะถือว่าเป็นการยึดถือทรัพย์สินโดยมีเจตนายึดถือเพื่อตนตามมาตรา1367หรือไม่ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงจะลักขโมยแย่งชิงหรือบุกรุกได้ของเขามากี่ได้จะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ผลจะเป็นอย่างไรนั้นเป็นอีกปัญหาหนึ่งแม้ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ยังเรียกว่าสิทธิครอบครองเพราะเป็นกรณีต้องด้วยตัวบทมาตรา1367ถ้าไม่ยึดถือโดยมีเจตนายึดถือเพื่อตนก็ไม่มีสิทธิครอบครองซึ่งเป็นคนละอย่างกับกรรมสิทธิ์ซึ่งต่างก็เป็นทรัพย์สินด้วยกันการได้สิทธิครอบครองไม่ใช่เรื่องที่จะมาสันนิษฐานเอาว่าอย่างนี้ได้แล้วอย่างนั้นไม่ได้แต่ต้องเป็นการยึดถือทรัพย์สินโดยมีเจตนายึดถือเพื่อตนเท่านั้นจึงจะได้สิทธิครอบครอง เมื่อเป็นเช่นนี้การที่กฎหมายบัญญัติใช้คำว่า "ผู้มีสิทธิครอบครอง" ไว้ในมาตรา1373นี้โดยแท้จริงจะเป็นผู้มีสิทธิครอบครองตามมาตรา1367อันเป็นบทบัญญัติแม่บทจริงหรือไม่ถ้าหากบุคคล

นั้นได้ยึดถือโดยเจตนายึดถือเพื่อตนแล้วมีชื่อในทะเบียนที่ดินด้วยก็ย่อมได้สิทธิครอบครองแน่(มาตรา1367)กรณีจึงไม่ต้องบังคับกันตามมาตรา1373นี้ผู้ที่เรียกร้องหรืออ้างสิทธิเหนือสิ่งหาทรัพย์สินที่ได้จัดซื้อไว้ในทะเบียนที่ดินดังกล่าวแม้ไม่เป็นผู้ครอบครองก็ต้องนำสืบหักล้างอยู่ดีแต่ถ้าหากข้อเท็จจริงได้ความว่าบุคคลที่มีชื่อในทะเบียนนั้นไม่ได้ยึดถือทรัพย์สินโดยเจตนายึดถือเพื่อตนเช่นทรัพย์สินถูกขโมยไปแล้วจะมาเรียกว่าเป็นผู้มีสิทธิครอบครองอะไรได้มิเป็นการฝ่าฝืนขัดแย้งกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสิทธิครอบครองดังกล่าวซึ่งต้องมีการยึดถือโดยเจตนายึดถือเพื่อตนไปแล้วหรือ ดังกล่าวมาข้างต้นก็พอตอบได้ว่ามาตรา1373มิใช่จะแบ่งแยกเป็นข้อแตกต่างระหว่างครอบครองตามความจริง(possessioninfact)กับครอบครองตามกฎหมาย(possessioninlaw)เป็นแต่ให้ประโยชน์ด้วยข้อสันนิษฐานเท่านั้นหาได้หมายความว่าผู้มีชื่อในโฉนดหรือทะเบียนที่ดินจะเป็นผู้มีสิทธิครอบครองอยู่ตามความจริงไม่(ม.ร.ว.เสนีย์ปราโมช,หนังสือที่อ้างข้างต้นหน้า408) ?ไฟจิตรบุญญพันธุ์?